

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4342/2531

บริษัทเคอะเหล็ก จำกัด
องค์การเหมืองแร่ กับพวก

โจทก์
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 821, มาตรา 822

จำเลยที่ 2 ผู้จัดการเหมืองแร่ของจำเลยที่ 1 สั่งซื้อสินค้าน้ำมันจากโจทก์นำไปใช้ในกิจการเหมืองแร่ของจำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 2 จะทำเกินอำนาจตัวแทน แต่การซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ก็ไม่เคยมีหนี้สินติดค้างกันมาก่อน การซื้อขายสินค้าน้ำมันนี้มีมูลเหตุทำให้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเชื่อว่าจำเลยที่ 2 มีอำนาจสั่งซื้อสินค้าน้ำมันได้ภายในขอบอำนาจ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบชำระราคาสินค้าน้ำมันให้แก่โจทก์ ส่วนเรื่องที่จำเลยที่ 2 ปฏิบัติผิดระเบียบของจำเลยที่ 1 เป็นเรื่องภายในที่จะต้องไปว่ากล่าวกันเอง หาเกี่ยวข้องกับโจทก์ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจประกอบกิจการเหมืองแร่ เหมืองเจิงเจ้ยเป็นเหมืองหนึ่งของจำเลยที่ ๑ มีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการ จำเลยที่ ๓ เป็นหัวหน้าฝ่ายธุรการ และจำเลยที่ ๔ เป็นพนักงานขับรถประจำเหมือง จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ได้ร่วมกันสั่งซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับเหมืองแร่เพื่อไปใช้ในเหมืองเจิงเจ้ยรวม ๙ ครั้ง เป็นเงิน ๑๔๗,๘๐๐ บาท โดยมีจำเลยที่ ๔ เป็นผู้รับของไปจากโจทก์แล้วไม่ชำระราคา ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑๖๖,๒๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นทุนเงิน ๑๔๗,๘๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ไม่เคยซื้อหรือเคยนำสิ่งของดังฟ้องไปใช้ในกิจการของจำเลยที่ ๑ หากมีการซื้อจริงจำเลยทั้งสามก็กระทำไปในนามส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า เคยลงชื่อสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ ๓ ครั้ง ตามคำสั่งของจำเลยที่ ๒ เพื่อใช้ในกิจการของเหมืองเจิงเจ้าย จำเลยที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ใช้เงินจำนวน ๑๔๗,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นทุนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๖ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ สั่งซื้อสินค้าพิพาทจากโจทก์นำไปใช้ในกิจการเหมืองเจิงเจ้ายของจำเลยที่ ๑ และรับมอบสินค้าพิพาทจากโจทก์แล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระราคา มีปัญหาว่า จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการเหมืองเจิงเจ้ายของจำเลยที่ ๑ มีอำนาจบริหารกิจการเหมืองแร่ของจำเลยที่ ๑ รวมทั้งการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ อันเป็นอุปกรณ์การทำเหมืองแร่ไป

ใช้ในเหมืองแร่เจียงเจ้าย สินคำพิพาทที่จำเลยที่ ๒ สั่งซื้อก็เป็นชนิดประเภทเดียวกันกับสินคำที่จำเลยที่ ๑ เคยสั่งซื้อจากโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้ติดต่อค้าขายกับจำเลยที่ ๑ มา นาน ๕ - ๖ ปีแล้ว ในทางปฏิบัติจำเลยที่ ๒ มีอำนาจสั่งซื้อสินคำราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ด้วยเงินสดได้เอง การสั่งซื้อตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึงจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต้องซื้อโดยวิธีสอบราคาโดยจำเลยที่ ๑ มิได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่มีการตรวจสอบทางบัญชีก่อน แม้จำเลยที่ ๒ จะทำเกินอำนาจตัวแทน แต่การซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ก็ไม่เคยมีหนี้สินติดค้างกันเพื่งเกิดหนี้สินกันในสินคำพิพาทนี้เท่านั้น การซื้อขายสินคำรายพิพาทกันนี้ก็มีมูลเหตุทำให้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ มีอำนาจสั่งซื้อสินคำพิพาทได้ภายในขอบอำนาจของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระราคาสินคำพิพาทให้แก่โจทก์ตามฟ้อง ส่วนเรื่องที่จำเลยที่ ๒ ปฏิบัติผิดระเบียบของจำเลยที่ ๑ เป็นเรื่องภายในที่จะต้องไปว่ากล่าวกันเอง หาเกี่ยวกับโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ออกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

ศาลแพ่ง - นายฟอง แสงธรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายเพ็ง เพ็งนิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น